

☐非因應外規訂定

☒因應外規訂定

永豐金證券股份有限公司
沃爾克法則(Volcker Rule)法令遵循程序政策

制定單位：法令遵循處

核定層級：董事會

規章編號：法定/董/法遵/009

第一章 總則

- 第一條 為因應美國政府所公告之「沃爾克法則(Volcker Rule)」，並遵循沃爾克法則之相關規範，本公司特訂定本政策，以供遵循。
- 第二條 本政策所規範之事項，如因有關法令新增或修正者，於本政策修正前，應依新增或修正後之規定辦理。
- 第三條 本公司自一〇四年七月二十一日起，因辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範所進行的活動或持有的部位，均應符合豁免條件，否則不得取得、銷售或繼續持有部位。
- 第四條 本公司應針對自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範之業務活動，訂定管理規範執行下列事項，以確保遵循沃爾克法則之規定：
- 一、自營交易活動之監控與限額管理。
 - 二、與受規範基金相關之活動與投資。
 - 三、其他受沃爾克法則規範之業務活動。

第二章 規範本公司之事項

第五條 定義

- 一、本政策所稱之「自營交易」，係指以自身交易帳戶參與有價證券、衍生性金融商品(如交換、非實體交割之商品、外匯遠期)、商品期貨及以前述投資工具為標的物之選擇權的交易。
惟不含融資融券、債券借貸或與同一個交易對手的有價證券附買回或附賣回交易。
- 二、本政策所稱之「交易帳戶」，係指用來從事下述任一活動之任何帳戶：
基於下述目的買賣一種或一種以上之金融工具：
 - (一)短期轉售。
 - (二)因實際發生或可預期之短期價格波動而獲利之交易。
 - (三)短期套利。
 - (四)本公司單位造市者(如:Dealer, Swap-dealer, Security-based dealer 等)所用來購買或出售金融工具之帳戶。
 - (五)於購買(出售)金融工具後持有部位達 60 天以上，或於購買(出售)金融工具後 60 天內未實質移轉所有風險給他方，則執行購買(出售)該金融工具之帳戶非屬交易帳戶。
 - (六)針對上述所列活動(一項或一項以上)所持有部位進行之避險。
- 三、本政策所稱之「金融工具」，係指：

- (一)有價證券，係指票據(Note)、股票、庫藏股、有價證券期貨、證券基礎交換(Security-based Swap)、債券、無擔保債券(Debenture)、任何分享利潤之協議或石油、天然氣或其他礦泉之部分未分割權利或租賃權的權益憑證與參與憑證、擔保信託證券(Collateral-trust Certificate)、公司設立前之認股憑證(Preorganization Certificate or Subscription)、可轉讓股權(Transferable Share)、投資契約(Investment Contract)、投票信託憑證(Voting-trust Certificate)、針對有價證券證券之買、賣、買賣權之選擇權或其他權利的存託憑證，存託憑證，有價證券指數或集團(Group)、全國性證券交易所中與外幣有關之買、賣、買賣權之選擇權或其他權利，一般所謂之有價證券，或對前述任何有價證券而言，其之權益或參與憑證、暫時性權利憑證、收據、保證或認購權。但此定義應排除貨幣或票據，匯票，發行至到期不超過90天的銀行承兌匯票且無寬限期，也不能更新到期日，並包括有價證券之選擇權。
- (二)衍生性商品，係指交換(Swap)，遞延運送或交付之實體商品，遠期外匯，外匯交換，外匯的協議或合約，非屬外匯之商品協議或契約，透過保證金帳戶所交易的標準型合約，交付金條、銀條、銀塊、金幣或白金的標準型合約，並包括衍生性商品之選擇權。
- (三)商品銷售期貨合約，包括商品銷售期貨合約之選擇權。

上述定義不包含：

- 1、貸款(包含拆借)。
- 2、實物交割的商品現貨(Physical Commodity)。
- 3、即期外匯(FX Spot)及實物交割的即期貴金屬。

四、本政策所稱之「受規範基金」，係指避險基金或私募基金。

五、本政策所稱之「外國營運機構」，係指非設立於美國的子公司或分公司。

六、本政策所稱之「非附屬市場中介機構(Unaffiliated Market Intermediary)」，係指向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱 SEC)或美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission, 簡稱 CFTC)依相關法令註冊或豁免註冊之經紀商(Broker)、自營商(Dealer)、交換自營商(Swap Dealer)、證券基礎交換自營商(Security-based Swap Dealer)與期貨商(Futures Commission Merchant)。

七、本政策所稱之「支持」(Sponsor)，係指：

- (一)擔任一般合夥人(General Partner)、管理階層成員、受規範基金的受託人或符合沃爾克法則(Volcker Rule)所定義之受規範基金的商品基金經理人。
- (二)以任何方式選擇或控制或受雇者、管理者、董事或代理人組成受規範基金之多數董事、受託人或管理階層。
- (三)為公司、行銷、促銷或其他目的與另一受規範基金使用相同名稱或相同名稱的改版。

第六條 自營交易

凡本公司擬辦理自營交易活動時，須符合下述任一豁免條件後，始得辦理：

一、交易的標的物為：

- (一)美國政府所發行或被美國政府保證之債權憑證。

(二)美國主管機關及美國聯邦國民住房貸款協會(Federal National Mortgage Association, 簡稱 Fannie Mae)、美國政府國民抵押貸款協會(Government National Mortgage Association, 簡稱 Ginnie Mae)、聯邦住宅抵押貸款公司(Federal Home Loan Mortgage Corporation, 簡稱 FHLMC)等機構所發行或保證之債權憑證。

(三)美國州政府、美國州政府機構、美國地方政府所發行之有價證券。

(四)美國聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation, 簡稱 FDIC)或其成立或有權代表其法律實體的義務。

(五)美國營運(非要保存款機構者)得交易之標的物：

中華民國政府或其所屬主管機關所發行之債券或其他債務憑證。

二、代表客戶進行交易：

(一)因應客戶需求或代表客戶而產生之交易，且永豐金證券不持有金融工具的所有權利益。

(二)為執行客戶訂單而以永豐金證券身份在證券市場中進行的交易。

三、與美國無關之交易，須符合下述所有條件：

(一)參與交易之安排、談判、執行或進行決策之相關人員非位於美國境內或是依任何美國法律成立。

(二)交易活動，包含任何衍生自風險抵減避險既有部位之交易，在合併基礎上，直接或間接被簿記於非位於美國境內或是依美國法律或州法律所設立的法律實體。

四、購買美國未上市股時，倘購買活動無法符合「三」之規定時，則須持有部位超過一年以上始得處分。

第七條 受規範基金業務

凡本公司擬辦理持有或取得受規範基金所有權利益，或支持受規範基金時，除了銷售限制外，須符合下述所有條件後始得辦理：

一、受規範基金之所有權利益非針對美國居民進行銷售。倘該基金不由永豐金融控股公司及所屬子公司任一成員成立或支持，且不由永豐金融控股公司及所屬子公司任一成員負責或協助銷售所有權利益，則可豁免此條件。

二、為執行決策以取得或保留受規範基金所有權利益或擔任受規範基金之支持角色的相關人員非位於美國境內。

三、投資或所有權，包含任何衍生自風險抵減避險所有權利益之交易，在合併基礎上，直接或間接被簿記於非位於美國境內或是依美國法律或州法律所設立之法律實體。

四、

第一項所稱「銷售限制」係指：

受規範基金之所有權利益非針對美國居民進行募集或銷售。如果證券法律個體直接或間接支持或以投資管理人、投資顧問、營運者或交易顧問之身分提供服務，將視同參與受規範基金所有權利益之募集或銷售活動。

第八條 部位監控與限額管理

辦理自營交易與受規範基金業務相關單位管理階層應依據授權就其所經營之業務及暴險種類、風險大小等，指派風險管理單位、或專責人員、或兼任人員，依據本公司針對風險管理及部位管控之相關辦法進行部位監控與限額管理，涵蓋議題包括但不限於：評估金融交易交割前風險、核准金融交易額度、新設額度文件管理、評價管理、額度使用率監控、風險限額(如：風險值限額(VAR or Value at Risk Limit)、暴險限額(Exposure Limit)、停損限額

(Stop Loss Limit)、風險敏感性因子限額(Risk Sensitivity Factor Limit)、集中度(Concentration))計算與監控、限額之授權/分配/超限通報與處理、保證金追繳、違約事件管理等。

第 九 條 本公司內部控制相關措施

- 一、辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務之相關單位應建立適當之內部控制制度，並由具獨立性且隸屬不同權責之單位辦理獨立性測試，且受稽核單位之獨立性查核。
- 二、每年一次檢討自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務之相關作業流程、本法令遵循程序政策及相關管理規範內容之妥適性，以確保遵循沃爾克法則之規定。
- 三、內部控制管理
 - (一)辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務前，均須確保符合本法令遵循程序政策及相關管理規範之規定。
 - (二)本公司應落實自行查核，查核時須詳實深入各風險點，並追蹤考核缺失事項。
 - (三)每年一次由權責單位評估內部控制制度，並檢視內部控制制度之有效性。
- 四、獨立性測試
 - (一)辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務之前台、中台、後台單位，應受具獨立性且隸屬不同權責之單位執行獨立性測試。
 - (二)執行單位在完成獨立性測試後，應將測試結果通報至法令遵循單位，以利其辦理測試結果彙總。
 - (三)如有缺失事項，法令遵循單位應持續追蹤該缺失至改善完成。

第 十 條 本公司權責劃分如下：

- 一、監督單位
 - (一)董事會
 - 1、沃爾克法則政策之核定。
 - 2、督導本公司遵循沃爾克法則及重大缺失之改善。
 - (二)總經理
依據本政策指派各相關人員執行遵循沃爾克法則應辦理事項。
- 二、各部門工作職掌
 - (一)辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務之前台單位(如：投資處)執行交易前，應確保該交易符合本政策及相關管理規範之規定。
 - (二)辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務之中台單位(如：風險管理處)應檢視自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範相關業務之額度、業務策略與投資之控管，以確保相關作業符合本政策及相關管理規範之規定。
 - (三)辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務之後台單位(如：結算處)辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範相關業務之會計帳務時，確保其方法符合本政策及相關管理規範之規定。
 - (四)法令遵循單位
規劃本公司遵循沃爾克法則。

(五)稽核單位

執行本政策第十一條之事項。

- 第 十一 條 稽核單位應依各權責單位遵循之沃爾克法則相關規範，設計遵循稽核程序，並納入既有稽核規劃範圍。
稽核單位定期對各沃爾克法則遵循相關單位進行稽核，以確認各單位是否落實執行沃爾克法則相關工作，並依據稽核結果提出相關報告與缺失發現；如發現重大違規情事，應以書面提報董事會。
- 第 十二 條 本公司應每年一次對前台、中台、後台、其他自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務單位、法令遵循、稽核及執行獨立性測試等相關人員辦理教育訓練，以利確保本法令遵循程序及相關管理規範之落實。
- 第 十三 條 足以表明本公司遵循沃爾克法則之相關資料(含交易單暨交易對手確認函、年度教育訓練計畫及交易單位獨立測試文件等)，應至少保留 5 年；惟美國主管機關如有較長保管期限之規定者，則從其規定。
- 第 十四 條 本公司訂立沃爾克法則法令遵循程序政策或管理規範應提本公司董事會決議，並於核定後送金控母公司法令遵循處備查。

第 三 章 附則

- 第 十五 條 其他未盡事宜，悉依相關法令及本公司相關規定辦理。
- 第 十六 條 本政策每年應依實際業務需求或法令變動檢視是否需進行修訂或更新。依本政策制定之相關管理規範，不得牴觸本政策之規定。
- 第 十七 條 本政策經董事會決議通過後實行，修正時亦同。

中華民國一〇四年六月三十日第九屆董事會一〇四年第八次會議通過

中華民國一〇九年十二月三十日第十一屆董事會一〇九年第十六次會議通過